

1500585-13.2019.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... possivelmente relacionadas ao tráfico de drogas, que fazia a menção, por exemplo, a certa quantidade de verdinhas vendidas. Encontrada simulacro de 'air soft' sem ponta vermelha e com numeração raspada. Posteriormente houve denúncias pelo 190 e da população que reside próximo, de que Gabriel continuaria envolvido com o tráfico.

A testemunha de acusação Julio Rama de Jesus, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500585-13.2019.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500585-13.2019.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2360807/2019 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 9051007 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 4735/19/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2360807 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 4735/19/923 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2360807 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 4735/19/923 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2360807 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 4735/19/923 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DA SILVA PIRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

GABRIEL DA SILVA PIRES foi processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em tese, no dia 14 de dezembro de 2019, por volta de 01h50, na Rua Antônio Aparecido Benedito, nº 150, Condomínio Residencial II, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 15 (quinze) microtubos plásticos do tipo "Eppendorf", contendo a droga cocaína, com peso líquido de 4,1g (quatro gramas e um

decigrama), substância essa de uso proscrito e causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. Devidamente citado a fl.119, o acusado apresentou resposta escrita à acusação, fls. 124/125.

Recebida a denúncia em 28 de março de 2022, fls. 110/111.

Vieram aos autos, auto de prisão em flagrante a fl. 01, boletim de ocorrência a fls. 07/09, auto de exibição e apreensão a fls. 11/12, fotografias a fls. 13/15, laudo de constatação a fls. 17/19, laudo IML-pessoa a fls. 33/34, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 76/78, relatório final a fls. 81/84, folha de antecedentes a fls.133/135, certidão de feitos criminais a fls.136/137. Em audiência de instrução e julgamento realizada nessa data foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o acusado.

O Ministério Público em alegações finais requereu a procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais sustentou insuficiência de provas para embasar a condenação, pugnando pela absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante a fl. 01, boletim de ocorrência a fls. 07/09, auto de exibição e apreensão a fls. 11/12, fotografias a fls. 13/15, laudo de constatação a fls. 17/19, laudo IML-pessoa a fls. 33/34, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 76/78, relatório final a fls. 81/84, bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Convém destacar que a configuração do delito de tráfico de drogas independe da efetiva ocorrência de comércio ilícito. Com efeito, trata-se de crime de ação múltipla e a incursão em qualquer dos comportamentos descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é suficiente para a caracterização do delito.

O laudo pericial de fls. 76/78 descreve que foram apreendidos microtubos contendo cocaína, com massa líquida de 4,18 gramas.

A autoria, por igual, é certa. Não há dúvida de que deva ser atribuída ao Réu.

Interrogado, Gabriel da Silva Pires, em juízo disse que a acusação não é verdadeira. Disse que saiu do local. Passou a chamar outra viatura. Não queria ser preso. Saiu correndo. Assim que chegou, chamou sua mãe, que autorizou, não se lembra do caderno. Desconhece a origem do caderno que talvez pertença a um dos assistidos da sua mãe. O dinheiro que estava na capa do celular e encontrado em sua casa lhe pertencia. Não tinha dinheiro no bolso. Comprova a origem do dinheiro porque trabalhava de ar condicionado e na prefeitura. Encontraram sim uma réplica mas nunca saiu de casa. No momento não está trabalhando. Saiu da prisão há seis meses. Por fim esclareceu que foi processado e absolvido por fatos relacionados à Operação Sintonia.

Ocorre que as demais provas dos autos apontam que os fatos ocorreram na forma em que narrados na denúncia, de forma que a versão do acusado resultou isolada de suporte probatório.

A testemunha de acusação Hugo Martins Moreira, policial militar, em juízo disse que na data dos fatos Gabriel dispensou algo. Realizada busca pessoal em três pessoas. Com Gabriel foi encontrado vinte reais e 130 reais na capa de celular. Vistoria para verificar o que Gabriel tinha dispensado ao solo ao avistar a viatura. Encontraram uma sacola contendo cerca de cocaína. Gabriel tentou se evadir. Tiveram apoio de outra viatura. Foram à residência de Gabriel que foi encontrado chegando. A genitora franqueou ingresso na equipe na residência. A genitora também autorizou acesso ao quarto do gabriel e tentou esconder algo que estava na cômoda. No local encontrara mais 220 reais e caderno de anotações, possivelmente relacionadas ao tráfico de drogas, que fazia a menção, por exemplo, a certa quantidade de verdinhas vendidas. Encontrada simulacro de 'air soft' sem ponta vermelha e com numeração raspada. Posteriormente houve denúncias pelo 190 e da população que reside próximo, de que Gabriel continuaria envolvido com o tráfico.

A testemunha de acusação Julio Rama de Jesus, policial militar, em juízo reiterou em grande parte o depoimento do seu colega de farda. Mencionou que o acusado foi investigado no âmbito da Operação Sintonia.

A testemunha de defesa, Vitória da Silva Melo, nome social Vítor, em juízo disse que na data dos fatos estava no bar junto Gabriel e outros amigos. A namorada queria ir no banheiro, ficou do lado de fora acompanhando. Os policiais estavam abordando. Um dos policiais desceu e voltou com um pacote na mão alegando que a droga pertencia a Gabriel. Ocorre que a testemunha estava com Gabriel desde o começo e não havia nada com Gabriel. Não viu Gabriel dispensar nada. Desconhece motivos pelos quais os policiais incriminariam falsamente. Gabriel não vendia drogas e não era usuário.

A testemunha de defesa, Vinicius Airton Santos de Freitas, em juízo disse que estava juntamente com Vítor, a namorada Pires Gabriel e Luis Cláudio. Vítor ficou esperando namorada que estava no banheiro. Apareceu a viatura enquadrando todos. Revistou todos e depois um policial desceu na esquina. Voltou com algo na mão e veio algemando. Gabriel saiu correndo e gritando, pedindo para chamar outra viatura, que iam forjar ele, referindo-se a Gabriel. Não se lembra de Gabriel ter jogado nada no chão ao avistar os policiais.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que o acusado efetivamente praticou a conduta que lhe é imputada. Com efeito, tanto a materialidade quanto a autoria resultaram suficientemente demonstradas. A prova oral, somada a outros elementos dos autos, demonstra o cometimento do delito. As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, o simulacro e as anotações encontradas são elementos que evidenciam de modo bastante a mercancia ilícita.

Por fim, é inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. O Réu não atende aos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Decerto que se trata de primário e de bons antecedentes. Não constam em folha de antecedentes condenações anteriores passadas em julgado. No entanto, as drogas apreendidas, a forma de armazenamento, bem como o restante do material apreendido, consistente em caderno de anotações e simulacro de arma de fogo, demonstram claramente que o réu se dedica a práticas criminosas. Nesta perspectiva, em que pese se tratar de pessoa primária, a causa de diminuição não deve ser aplicada, diante da falta dos demais requisitos, notadamente quanto à falta de dedicação as atividades criminosas.

No tocante à mencionada Operação Sintonia, ao tempo em que é indubitável a absolvição do acusado, o recebimento da denúncia naquele outro feito denota, ao menos, que naquela oportunidade ficou caracterizada justa causa para que tivesse sido deflagrada a persecução penal em face do acusado.

Acrescente-se, por derradeiro, que os policiais militares, em seus depoimentos prestados em juízo, afirmam terem recebido notícias anônimas acerca da continuidade do envolvimento de Gabriel com o tráfico de drogas. Demais disso o policial militar Júlio afirma ter abordado gabriel anteriormente para apurar possível conduta de tráfico. Decerto que há que as notícias anônimas não estão documentadas, tampouco há maiores detalhes sobre quem seriam os seus autores, no entanto, no específico contexto do caso sob análise nestes autos, examinados os depoimentos dos policiais militares no contexto dos demais elementos de convicção, háque se conferir credibilidade a tais notícias que, de seu turno, corroboram o envolvimento do acusado em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a saber:

“TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Réu primário, de bons antecedentes, cuja dedicação a atividades criminosas, porém, ficou comprovada pelas circunstâncias do caso concreto, em especial, pela apreensão de grande quantidade de drogas em seu poder. Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Inadmissibilidade. Atenuante da confissão espontânea que, embora reconhecida, não pode ensejar a fixação das penas aquém do mínimo legal, “ex-vi” da Súmula 231 do E. STJ. Imperiosa manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 Apelo

não provido". (TJ/SP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação nº 9239977-81.2008.8.26.0000 - Rel. Des. Ivo de Almeida - d.j. 20/08/2012) (grifei)
Nestes termos, o julgamento de procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Passo à individualização das penas nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não constam agravantes. Incide a atenuante do artigo 65, inciso I do Código Penal, porém inviável o seu computo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do(s) Réu(s).

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar GABRIEL DA SILVA PIRES pela prática do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Inviável a concessão dos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal porque não preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO ao réu o direito de apresentar recurso em liberdade, tendo em vista que solto acompanhou toda a marcha processual e não há elementos que indiquem a imperiosidade da sua segregação cautelar.

Declaro ainda, o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 91 do Código Penal, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (artigo 63, da Lei 11.343/06). Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis, nos termos do Comunicado CG nº. 805/2019.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas "ex lege" (Lei Estadual nº 11.608/2003), suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública de Estado e a OAB-SP, se o caso.

Com trânsito em julgado: (i) expeça-se Guia de Execução Definitiva, anotando-se o resultado definitivo no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral da Justiça; (ii) atualize-se o valor da multa e intime-se os Réus para pagamento, comunicando-se, por fim, o IIRGD.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cordeiropolis, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA